

1501821-22.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WERITON CARLOS DA SILVA ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

WERITON CARLOS DA SILVA ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501821-22.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501821-22.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WERITON CARLOS DA SILVA ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

WERITON CARLOS DA SILVA ARAUJO foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 14h00min, na Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº.1 Carapicuíba, trazia consigo, para a entrega a consumo de terceiros, 64 (sessenta e quatro) porções de Maconha, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 10 de agosto de 2022 (fls.79), o acusado foi citado (fls.109) e apresentada resposta a acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, o réu interrogado e as partes debateram oralmente. O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem aplicação do redutor e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e subsidiariamente a aplicação da pena em seu patamar mínimo com aplicação do redutor.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.92/94.

Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do réu, o qual, nesta solenidade, admitiu que transportava a droga.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que em apuração a denúncia anônima de tráfico de drogas, a qual passava as características dos indivíduos que lá estavam, deslocaram-se até o referido local e de longe avistaram dois indivíduos em atitude suspeita com as características informadas e ao proceder a abordagem do acusado, foi encontrado uma sacola contendo as drogas apreendidas. No local, acabou por confessar a prática do tráfico naquele local. A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas maconha o que é compatível com o tráfico de drogas.

Infere-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (fls.33- processo nº. 0000564-80.2015.8.26.0542, condenado tráfico privilegiado, trânsito em julgado 17/04/2019) e da atenuante da confissão, razão pela qual devem ser compensadas.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência, in casu, específica.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu , o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar os RÉU WERITON CARLOS DA SILVA ARAUJO, filho de Maria De Lourdes Da Silva Araujo e Valmir Jose De Araujo, RG nº. 71.533.464, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de

benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser a mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento do valores em favor da União.

Condeno o réu ao pagamento de custas, observado o artigo 12 da Lei 1060/50

Expeça-se guia de recolhimento.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

P.I.C

Carapicuíba, 27 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA